

1510346-62.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GUILHERME WILSON COSTA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

DANILO OLIVEIRA RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo da Lei nº 11.343/06 porque no dia 02 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510346-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510346-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GUILHERME WILSON COSTA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

DANILO OLIVEIRA RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo da Lei nº 11.343/06 porque no dia 02 de maio de 2022, na Rua Itaipava, altura do nº 314, Brasilândia neste município de São Paulo, transportava e tinha consigo, para o consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 13 porções de cocaína, 02 porções de maconha e 73 porções de crack, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 110/112.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem alegaram as partes, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que o réu tenha praticado o crime que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, do depoimento prestado pela única testemunha ouvida em juízo, qual seja, o policial militar Cassio Henrique dos Santos, não se infere, com segurança, que os entorpecentes indicados na denúncia efetivamente pertencessem ao réu ou que ele estivesse, de alguma forma, promovendo a entrega dessas drogas ao consumo de terceiros.

Não se formou nos autos, portanto, vínculo satisfatório entre o réu e o delito que lhe foi imputado na denúncia, não emergindo assim dos autos, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que o réu tenha mesmo praticado tal crime.

Em consequência, face ao princípio constitucional do estado de inocência, de que é corolário o in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu DANILO OLIVEIRA RAMOS, qualificado nos autos, da acusação, constante da denúncia, de ter praticado o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA